

1524678-30.2019.8.26.0037

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... intenção de utilizá-lo para exercer o tráfico de drogas. Por ocasião dos fatos, policiais militares, em patrulhamento preventivo, receberam delação de um transeunte sobre a prática do tráfico de drogas no local por um indivíduo. Os milicianos, então, para averiguarem a veracidade da informação, se dirigiram para o endereço apontado e, lá chegando, visualizaram o averiguado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Carmo, Araraquara - SP - cep 14801-425

INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1524678-30.2019.8.26.0037

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2292890/2019 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

José Vandeson Santos

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 21 de setembro de 2022, na 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, presentes a(o) Excelentíssima(o) Sr(a). Dr(a). Adriana Albergueti Albano, MM. Juiz(a) de Direito, a(o) representante do Ministério Público, Dr(a). Patrícia Sguerra Vita e Castro, presente(s) o(a)(s) réu(ré)(s) José Vandeson Santos, acompanhado(a)(s) pelo advogado, Dr. Francisco Rodolfo Castelucci, OAB/SP 444465.

Iniciados os trabalhos, foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) PM Alexandre Miguel Donofre e PM Tiago Linjardi, bem como foi(ram) o(a)(s) réu(ré)(s) interrogado(a)(s).

Ausente(s) a(s) testemunha(s) Nanci Gagliardi, não intimada. Pelo Ministério Público foi dito que desistia(m) da inquirição da(s) testemunha(s) ausente(s), o que foi homologado pela(o) MM. Juiz(a).

Pelas partes nenhuma diligência foi requerida e apresentaram as alegações finais oralmente. Após, não havendo mais provas a serem produzidas, pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que dava por encerrada a instrução processual.

Pela(o) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "Processo nº 1524678-30.2019.8.26.0037. VISTOS. JOSÉ VANDESON SANTOS, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido

processo legal nos termos do artigo 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, porque, em síntese, segundo a denúncia, na data de 4 de outubro de 2019, por volta de 13h30, na Rua Nelson Oliveira Faria, 50, Vale de Sol, nesta cidade e comarca de Araraquara, o indiciado JOSÉ VANDESON DOS SANTOS, vulgo "Baiano", qualificado a fls. 52 e 54, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 239 (duzentos e trinta e nove) micro tubos do tipo eppendorff acondicionando cocaína, com peso líquido total de 40,23 gramas, e 10 (dez) invólucros plásticos de maconha, com peso líquido total de 33,34 gramas, tratando-se de substâncias que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 7/8 e laudos de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 18/19 e 26/28). Segundo consta, o denunciado alugou o imóvel situado no local dos fatos, de propriedade de Nanci Gagliardi, com a intenção de utilizá-lo para exercer o tráfico de drogas. Por ocasião dos fatos, policiais militares, em patrulhamento preventivo, receberam delação de um transeunte sobre a prática do tráfico de drogas no local por um indivíduo. Os milicianos, então, para averiguarem a veracidade da informação, se dirigiram para o endereço apontado e, lá chegando, visualizaram o averiguado, que ostentava as mesmas características físicas indicadas, e que, ao notar a aproximação da polícia, empreendeu fuga, embrenhando-se numa mata. Em buscas pelo imóvel, os policiais localizaram, dentro de um armário na cozinha, 9 (nove) pinos de cocaína, o valor de R\$ 15,00 em dinheiro trocado, além de 1.301 (mil trezentos e um) eppendorfs vazios, 2 (duas) balanças de precisão, uma delas com resquícios de maconha, 47 (quarenta e sete) invólucros plásticos e 3 (três) rolos de plástico filme, materiais comumente utilizado para embalo e pesagem de entorpecentes (cf. laudo pericial de fls. 20/25). No imóvel também havia o veículo VW/Gol, placas DBG-6718, em mau estado de conservação, desprovido de algumas peças e acessórios, que também foi apreendido em outra oportunidade (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 35/36). Dando continuidade à diligência, com o apoio de cães de faro, os policiais refizeram o trajeto de fuga do imputado e lograram localizar, a cerca de 30 metros do imóvel, dentro da mata enterrados em meio a entulhos, 230 (duzentos e trinta) eppendorfs de cocaína idênticos àqueles apreendidos no interior da residência e mais 10 (dez) porções de maconha. Consta, ainda, que, passadas as características físicas do increpado, confrontadas junto ao banco de imagens da polícia, se apurou tratar de sua pessoa, o que permitiu o reconhecimento fotográfico pelos policiais e pela proprietária do imóvel (fls. 46/48). O laudo pericial do local de fls. 65/70 atesta que o tráfico de drogas era exercido a cerca de 116 metros da Escola Estadual Vereador Carlos Roberto Marques e aproximadamente a 155 metros do CER Professora Maria Enaura Malavolta Magalhães. Dessa forma, a confirmação da delação específica recebida pelos policiais, com a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, de dinheiro em espécie, produto do mesmo ilícito, e de petrechos relacionados ao tráfico, são elementos que evidenciam a prática do comércio espúrio. O inquérito policial teve início com portaria (fls. 02/03) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 04/06). Auto de exibição e apreensão do entorpecente, do valor em dinheiro, da balança de precisão e demais objetos (fls. 07/08). Depósito judicial do valor apreendido (fls. 17). Laudo pericial dos entorpecentes (fls. 18/28). Auto de exibição e apreensão do veículo (fls. 35/36). Auto de reconhecimento fotográfico feito pelas três testemunhas (fls. 46/48). Exame pericial de local relacionado com tráfico de entorpecente (fls. 65/70). FA e certidões (fls. 91/93). O réu foi citado (fls. 133). Defesa prévia (fls. 134/142). Em decisão (fls. 143/145), foi recebida a denúncia. Em despacho (fls. 160), foi designada a presente audiência. Auto de incineração dos entorpecentes (fls. 176). Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Nanci Gagliardi, Alexandre Miguel Donofre e Tiago Linjardi. O réu foi interrogado. Em debates, a d. Promotora de Justiça requereu a improcedência da ação penal, pois a prova da autoria é extremamente frágil. A investigação teve início através da proprietária do imóvel. Os policiais reconheceram o réu fotograficamente, feito na época dos fatos, não foi refeita em juízo. O réu não chegou a ser abordado e apreendida a droga em seu poder. O i. Defensor ratificou o pedido de improcedência da ação, com a consequente absolvição

do réu. É o relatório. Fundamento e Decido. A presente ação penal deve ser julgada improcedente. Com efeito, embora a materialidade delitiva restara provada através do boletim de ocorrência (fls. 04/06). Auto de exibição e apreensão do entorpecente, do valor em dinheiro, da balança de precisão e demais objetos (fls. 07/08). Depósito judicial do valor apreendido (fls. 17). Laudo pericial dos entorpecentes (fls. 18/28). Auto de exibição e apreensão do veículo (fls. 35/36). Auto de reconhecimento fotográfico feito pelas três testemunhas (fls. 46/48), não há, de fato, provas seguras acerca da autoria. DAS TESTEMUNHAS. Ouvida no inquérito policial (fls. 33/34), a testemunha Nanci Gagliardi disse que: é proprietária da casa situada na Rua Nelson Oliveira Faria, 50 -Vale do Sol- nesta, a qual tem como destino o aluguel; que assim, no mês de dezembro de 2018, seu inquilino saiu de casa, quando então uma conhecida sua disse que um rapaz que morava na mesma rua, porém, a depoente não o conhecia e nunca tinha visto, estava interessado em se mudar para lá; que assim, o rapaz procurou a depoente e acabaram fechando negócio; entretanto, não houve contrato, apenas um acordo verbal; que por conta disso sabe apenas que ele se chama Vanderson, que não sabe nenhum outro dado ou referência; que nunca teve problema algum com ele, já que os alugueres eram pagos corretamente e sempre por ele; que nada sabe da vida dele, apenas que, a princípio, ele iria morar na casa com um irmão, mas não tem como garantir tal informação; que não ia à casa durante o tempo em que ele morou lá, não sabendo do que se passava; que não sabia do tráfico de drogas por ele feito; que no começo deste mês acabou sabendo por vizinhos que a polícia tinha invadido a casa e o tal Vanderson fugido, e que como havia sido apreendida droga e objetos, ele não mais retornara; que assim foi verificar a situação da casa e a encontrou aberta, sem móveis, utensílios, alimentos ou roupas, apenas com um carro Gol guardado na garagem, o qual está aberto, sem peças do motor, para-choques, faróis, e aparentando um estado de abandono; que por conta disso, a polícia esteve novamente hoje em sua casa e juntos vieram para esta Delegacia para acompanhar a apreensão do carro; que Vanderson não a procurou em momento algum para dar explicação. Ouvida no inquérito policial, (fls. 14), a testemunha Alexandre Miguel Donofre disse que: NA COMPANHIA DO PM LINJARDI NA DATA DE HOJE O DEPOENTE EFETUAVA PATRULHAMENTO DE ROTINA PELO BAIRRO VALE DO SOL, NESTA, SENDO QUE EM DETERMINADO INSTANTE, UM TRANSEUNTE QUE NÃO QUIS DE IDENTIFICAR, SE DIRIGIU A CITADA EQUIPE E FEZ UMA DENÚNCIA DE TRAFICO DE DROGAS, DANDO OS LOCAIS, NOME DO AVERIGUADO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS; QUE MEDIANTE ISSO SE DIRIGIRAM A CASA SITO A RUA NELSON OLIVEIRA DE FARIA, 50, VALE DO SOL, NESTA; QUE LÁ CHEGANDO, NOTARAM QUE O AVERIGUADO DESCRITO ANTERIORMENTE, AO AVISTAR A VIATURA, SAIU DA CITADA CASA E EMPREENDEU FUGA A PÉ EM DIREÇÃO A UMA MATA; QUE TAL RESIDÊNCIA É ABANDONADA E INVADIDA, ALÉM DO DAS PORTAS ESTAREM ABERTAS; QUE EFETUARAM BUSCAS E NUM ARMÁRIO DA COZINHA, O DEPOENTE LOCALIZOU, DINHEIRO E FARTO MATERIAL DE EMBALO E PETRECHOS RELACIONADOS AO COMÉRCIO DE DROGAS, ALÉM DE NOVE EPPENDORFS CONTENDO PÓ BRANCO SEMELHANTES A COCAÍNA; QUE NA SEQUÊNCIA DA APURAÇÃO DA DENÚNCIA, AGORA NA MATA HÁ 30 METROS DA CASA, POR ONDE O AVERIGUADO ESCAPOU, COM O APOIO DO CANIL DA P.M., LOCALIZARAM ENTERRADO EM MEIO A ENTULHOS, 230 EPPENDORFS CONTENDO PÓ BRANCO SEMELHANTES A COCAÍNA IDÊNTICOS AOS ACHADOS NO IMÓVEL E 10 PORÇÕES DE MACONHA, TUDO NO INTERIOR DE UMA MEIA PRETA; QUE DILIGENCIARAM NO INTUÍTO DA LOCALIZAÇÃO DO AVERIGUADO, PORÉM NÃO LOGROU-SE ÊXITO; QUE TAL AVERIGUADO NÃO É CONHECIDO DE DEPOENTE. Ouvida no inquérito policial, (fls. 15), a testemunha Tiago Linjardi disse que: NA COMPANHIA DO PM DONOFRE NA DATA DE HOJE DURANTE SERVIÇO, PELO BAIRRO VALE DO SOL, NESTA, NOTOU QUE UM TRANSEUNTE, QUE NÃO QUIS DE IDENTIFICAR, SE DIRIGIU A CITADA EQUIPE E FEZ UMA DENÚNCIA DE TRAFICO DE DROGAS, DANDO OS LOCAIS, NOME DO AVERIGUADO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS; QUE MEDIANTE ISSO SE DIRIGIRAM A CASA SITO A RUA NELSON OLIVEIRA DE FARIA, 50, VALE DO SOL, NESTA; QUE LÁ CHEGANDO, NOTARAM QUE O AVERIGUADO DESCRITO ANTERIORMENTE, AO AVISTAR A VIATURA, SAIU DA CITADA CASA E EMPREENDEU FUGA A PÉ EM DIREÇÃO A UMA MATA; QUE TAL RESIDÊNCIA É ABANDONADA E INVADIDA, ALÉM DO DAS PORTAS ESTAREM ABERTAS; QUE EFETUARAM BUSCAS E NUM ARMÁRIO DA COZINHA, O DEPOENTE PRESENCIOU O PM. DONOFRE LOCALIZAR DINHEIRO E FARTO MATERIAL DE EMBALO E PETRECHOS RELACIONADOS AO COMÉRCIO DE DROGAS, ALÉM DE NOVE EPPENDORFS CONTENDO PÓ BRANCO SEMELHANTES A COCAÍNA; QUE NA SEQUÊNCIA DA APURAÇÃO DA DENÚNCIA, AGORA NA MATA HÁ 30 METROS DA CASA, POR ONDE O

AVERIGUADO ESCAPOU, COM O APOIO DO CANIL DA P.M., LOCALIZARAM ENTERRADO EM MEIO A ENTULHOS, 230 EPPENDORFS CONTENDO PÓ BRANCO SEMELHANTES A COCAÍNA IDÊNTICOS AOS ACHADOS NO IMÓVEL E 10 PORÇÕES DE MACONHA, TUDO NO INTERIOR DE UMA MEIA PRETA; QUE DILIGENCIARAM NO INTUITO DA LOCALIZAÇÃO DO AVERIGUADO, PORÉM NÃO LOGROU-SE ÊXITO; QUE TAL AVERIGUADO NÃO É CONHECIDO DE DEPOENTE. Inquiridas em juízo, as testemunhas ALEXANDRE MIGUEL DONOFRE e TIAGO LINJARDI disseram que estavam em patrulhamento pelo Vale do Sol, quando foram abordados por um morador do bairro, que forneceu o nome, o endereço e as características de um indivíduo que estaria praticando o tráfico de drogas. Os policiais surpreenderam o réu, que estava saindo de uma residência invadida e saiu correndo em direção a uma mata. Na casa foram encontrados nove pinos, dinheiro e embalagem de droga. A casa era utilizada para fins de tráfico. Depois, na mata para a qual o réu correu, foi acionado o cão de fato, onde foram encontrados mais de 230 eppendorfs contendo cocaína. A droga estava enterrada em meios a entulhos. Na residência foi encontrado dinheiro e 09 eppendorfs de cocaína. Não foi possível apurar quem locava a casa para o réu. O réu conseguiu fugir, não sendo preso neste dia. Na ocasião reconheceu o réu fotograficamente, como sendo o indivíduo que viu saindo da casa. Os policiais estavam a uma distância de 20 ou 30 metros. Na ocasião dos fatos havia um terreno abandonado, com o mato alto. Não havia móveis na casa. As informações anônimas davam conta de que a droga pertencia ao réu. Os policiais foram informados do nome do réu e efetuaram o reconhecimento fotográfico. Não foi encontrada a proprietária da casa. Tiago não teve contato direto com o réu, apenas visual e o reconheceu em audiência. Não sabe se o imóvel era praticado por outras pessoas. Os vizinhos indicavam, de forma velada, que a casa era mal frequentada. Quando chegaram ao local indicado, viram o réu a uma distância de 15 a 20 metros. Ele olhou para a viatura e saiu correndo. Tiago o viu por um período de 10 segundos. Ainda de acordo com a declaração deste policial, não havia nada na casa que ligasse o réu ao local. O réu correu para uma rua que de um lado tinha edificação, mas do outro lado era só mato. O réu não tinha nenhuma característica específica. Tiago disse o rapaz da fotografia se parecia com o rapaz do local e tinha o mesmo nome. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA DELEGACIA. Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 38/39), o réu JOSÉ VANDESON SANTOS disse que: morava sozinho na casa situada na Rua Nelson Oliveira Faria, 50 -Vale do Sol-nesta, até outubro do ano passado, na qualidade de inquilino, sendo que se mudou para a casa de sua namorada Fernanda, atualmente sua esposa, que era na mesma rua; que nesta casa da amásia morou até setembro de 2019, quando então se mudou para a Rua Rosário Gaspar, 186 -Selmi Dei-nesta, onde vive com ela e filhos; que após ter saído da casa do numeral 50, deixou seu irmão Marivan, cujo nome completo não sabe, já que é apenas irmão de consideração, morando no local; que explica que nunca fez contrato de locação com a proprietária, nem quando começou a morar, nem quando deixou seu irmão; entretanto, garante que tudo foi com conhecimento e autorização dela; alega que os alugueres foram pagos pelo declarante até outubro do ano passado, e que foi seu irmão quem assumiu dali pra frente; que sabe que seu irmão tem um veículo Gol prata, que estava na casa parado, pois não tinha algumas peças e estava quebrado; que com relação à acusação de que estava traficando na casa, no dia 04/10/2019, quando teria fugido da polícia, nega a acusação pelos motivos acima expostos; que não estava na casa neste dia; que não é traficante; que nega qualquer relação com o que foi encontrado na casa, não sabendo sequer o que foi exatamente encontrado; que pelo que sabe sobre seu irmão, ele é trabalhador e não usa droga, muito menos trafica; que seu irmão Marivan nada comentou com o declarante sobre o que se passou na casa, nem mesmo a apreensão do veículo dele; que não sabe onde seu irmão Marivan mora, não sabe o nome completo e tampouco o tem visto nos últimos quatro meses. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU Interrogado em juízo, o réu JOSÉ VANDESON SANTOS disse que morou na casa por um tempo, em meados de 2018/2019, durante três ou quatro meses, alugada diretamente com a proprietária Nanci. Nesta época morava sozinho. Em outubro de 2019 já morava com a sua companheira, pois faz cinco anos que moram juntos, mas estão casados há dois anos. Na época dos fatos trabalhava na empresa DPV e na data dos fatos estava trabalhando, mas não era registrado. Não sabe se a casa transformou-se em um ponto de venda de drogas. Nesta época o réu morava com um amigo chamado MARIVAN, que

ficou como responsável pela casa. Não sabe se Marivam tinha envolvimento com drogas. O veículo encontrado na casa pertencia a Marivan. Marivan é branco, alto e cabelo crespo. Diante deste contexto, como bem ressaltou a douta Promotora de Justiça, os elementos colhidos são deveras frágeis para relacionar o réu, que foi morador da residência onde foram encontrados alguns entorpecentes e dinheiro e mais droga da mata. Os policiais realmente apresentaram versões divergentes, no que diz respeito à distância em que o réu foi visto saindo da casa e outros detalhes e embora ao tempo dos fatos o tenham reconhecido fotograficamente, tal reconhecimento não se confirmou. Assim, elementos meramente indiciários, se tanto, não servem para sustentar a ação penal. ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para ABSOLVER o acusado JOSÉ VANDESON SANTOS, devidamente qualificado, da imputação contida na denúncia, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência. Comunique-se e intime-se. Saem intimadas as partes presentes. Nada mais."

Pelas partes foi dito que não desejam recorrer da presente sentença. Pela(o) MM. Juiz(a) foi homologada a desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado.

Esta audiência, com prévia anuência das partes, foi realizada por meio virtual (Microsoft Teams), nos termos do artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022. O conteúdo da gravação será inserido no sistema SAJ, conforme certidão que à frente segue.

Este termo é assinado eletronicamente pela(o) MM. Juiz(a), sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Eu, Estela Maris de Almeida, digitei e subscrevi.